

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2052/2535

บริษัทแอลวีดี คอมพานี เอ็นวี จำกัด

โจทก์

นายเจริญพฤษก์ สุธรงค์กรกุล

จำเลย

นายปราโมทย์ คชสุนทร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้านเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลายื่นคำแถลงคัดค้านแล้ว
(อันดับ 134)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระเงินจำนวน 250,542 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 237,200 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 17 กันยายน 2529)เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ส่วนฟ้องแย้งของจำเลย ให้ยกเสีย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 129,128)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ จำเลยได้นำ หลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 111,118)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 237,200 บาท นับแต่วันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 237,200 บาท นับแต่วันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศอลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>